

1500967-73.2021.8.26.0603

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Extorsão

Magistrado: DANIELLE CALDAS NERY SOARES

Comarca: Guararapes

Foro: Foro de Guararapes

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 26/11/2022

... de crime patrimonial muito semelhante ao roubo, pois também implica uma subtração violenta ou com grave ameaça a bens alheios. A diferença concentra-se no fato de a extorsão exigir a participação ativa da vítima, fazendo alguma coisa, tolerando que se faça ou deixando de fazer algo em virtude da ameaça ou da violência sofrida" (in Manual de Direito Penal, 17. Ed., p. 659).

Com ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Guararapes

Foro de Guararapes

2ª Vara

Rua Luiz Lincoln de Oliveira s/n, Guararapes-SP - cep 16700-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500967-73.2021.8.26.0603 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500967-73.2021.8.26.0603

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Extorsão

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2178224/2021 - DEL.POL.RUBIÁCEA, 18826914 - DEL.POL.RUBIÁCEA, 41/21/219 -

DEL.POL.RUBIÁCEA, 2178224 - DEL.POL.RUBIÁCEA, 41/2021 - Delegacia de Polícia de Rubiacéa

Autor:

Justiça Pública

Réu:

FABIANO MOIZES DA SILVA e outro

Prioridade Idoso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). DANIELLE CALDAS NERY SOARES

Vistos.

FABIANO MOIZES DA SILVA, conhecido por "Bin" e PRISCILA CUNHA DE OLIVIERA, qualificados nos autos (fls. 08 e 06, respectivamente), foram denunciados como incurso no artigo 158, §1º (praticado por duas pessoas), do Código Penal, por duas vezes, combinado com os artigos 29, 14, inciso II, e 61, inciso II, alínea "h" (maior de sessenta anos), na forma do artigo 69, todos do Código Penal, porque, supostamente, no dia 30 de junho de 2021, em horário comercial, na Avenida Alexandre Fleming, nº 39, município de Rubiácea, comarca de Guararapes/SP, com vontade consciente e agindo com unidade de desígnios, prestando assistência mútua e material relevante entre si e com outras duas pessoas não identificadas, tentaram

constranger Márcio Waldir Ballera de Oliveira, pessoa idosa, mediante grave ameaça, e com o intuito de obter para si, indevida vantagem econômica no valor de R\$ 140.000,00 (cento e quarenta mil reais), a fazer algo, qual seja, pagar dívida inexistente. O crime somente não se consumou por circunstâncias alheias à vontade deles.

Consta, também, que, no dia 1º de julho de 2021, por volta das 11h05min, na Avenida Alexandre Fleming, nº 39, município de Rubiácea, Comarca de Guararapes/SP, os acusados, com vontade consciente e agindo com unidade de desígnios, prestando-se assistência mútua e material relevante, tentaram constranger Márcio Waldir Ballera de Oliveira, pessoa idosa, mediante grave ameaça, e com o intuito de obter para si, indevida vantagem econômica no valor de R\$ 160.000,00 (cento e sessenta mil reais), a fazer algo, qual seja, pagar dívida inexistente. O crime somente não se consumou por circunstâncias alheias à vontade deles.

Ausentes as causas de rejeição do artigo 395 do CPP, a denúncia foi recebida em 01/02/2022 (fls. 217/218) e os réus foram citados para responder à acusação (artigo 396 do CPP) apresentada às fls. 266/276 e 311 (artigo 396-A do CPP).

Não sendo o caso de absolvição sumária (artigo 397 do CPP), foi designada audiência de instrução e julgamento (fls. 319/320).

Na fase instrutória, foram ouvidas as vítimas e testemunhas da acusação e defesa.

Ao final, os réus foram interrogados.

Ausentes requerimentos de diligências complementares (artigo 403 do CPP), as partes ofereceram alegações finais escritas (fls. 578/588, 592/605 e 610/614).

Vieram os autos conclusos.

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Não havendo nulidade a sanar, presentes os pressupostos processuais e as condições da ação, passo ao exame do mérito.

Trata-se de ação penal visando apurar a tentativa da prática do crime de extorsão qualificada.

No âmbito da materialidade a prova é constituída pelo auto de prisão em flagrante (fls. 01 e 02/03); auto de exibição e apreensão (fl. 09); boletim de ocorrência (fls. 22/24); laudo pericial (fls. 126/128); documentos referentes ao contrato particular de compromisso de compra e venda e distrato do mencionado contrato (fls. 155/158 e 159/167); documentos (fls. 486/551); e, em conformidade com o disposto no artigo 167 do Código de Processo Penal, pela prova oral produzida.

A vítima Márcio Waldir Ballera de Oliveira, ouvida em sede policial (fl. 07), relatou que realizou uma permuta de imóveis com a acusada Priscila, tendo como objetos de contrato um imóvel de propriedade do declarante na cidade de Bilac/SP e um imóvel de Priscila na cidade de Araçatuba/SP. Posteriormente, tomou conhecimento de que seu imóvel estaria sob indisponibilidade por decisão judicial, decorrente de dívidas de uma extinta empresa, e que o imóvel que Priscila estaria financiado em nome de terceiros. Diante das circunstâncias, firmaram Instrumento Particular de Distrato, sem ônus para qualquer das partes. O acusado Fabiano e outros dois indivíduos desconhecidos compareceram à loja de imóveis do declarante. Fabiano alegou que o declarante devia a quantia de R\$ 140.000,00 (cento e quarenta mil reais), e usava termos como "eu vim aqui para receber... não vou embora sem receber... eu não quero confusão... aqui não tem tiro, nem nada... tem que pagar na boa". Contou ter informado Fabiano que não devia nada a Priscila e que qualquer valor anteriormente tratado já teria sido quitado. Fabiano então passou a exigir recibos do declarante, que lhe informou que os recibos estavam guardados em sua residência. Fabiano deixou o local, informando que retornaria no dia seguinte para ver os recibos e acertar o restante da dívida. No dia seguinte, Fabiano compareceu novamente ao local, exigindo o pagamento e informando que a dívida seria de 160.000,00 (cento e sessenta mil reais), e que o declarante deveria pagar, pois receberia de qualquer jeito, já que "veio para receber e alguma coisa iria levar". O declarante entrou em contato telefônico com a Delegacia, onde os policiais civis chegaram ao local e conduziram todos para esclarecimentos. Contou que ter sido na Unidade Policial, enquanto aguardava no saguão de atendimento, por Fabiano, que disse para o declarante "ficar esperto, que agora que você chamou a polícia vai ter

que pagar tudo". O outro indivíduo, identificado como Edivaldo Alves de Lima, permaneceu todo o tempo ao lado de fora da loja e não teve qualquer contato com o declarante.

Ouvida em juízo (mídias audiovisuais), o ofendido reiterou o que havia declarado em solo policial. Afirmou que conheceu Priscila apenas quando realizou a venda da casa para ela. Acrescentou que Priscila quem insistiu no distrato do contrato de compra e venda do imóvel. Informou a Fabiano sobre a inexistência de dívida, mas ele alegou que havia montante para receber, referente à reforma do imóvel. Indagado, disse que não houve emprego de violência, mas sentiu-se intimado, porque Fabiano dizia de forma agressiva: "não vai ter tiro, mas você tem que arrumar o dinheiro, porque eu preciso do dinheiro e quero o dinheiro". Suscitou chamar seu advogado para auxiliá-la no esclarecimento dos fatos, mas Fabiano disse que não havia necessidade, dizendo: "nós vamos resolver entre nós, não vai ter tiro". Alegou que "parecia que seu coração ia sair pela boca", diante do nervosismo e desespero. Também sentiu muito medo, tanto que passou algumas noites sem dormir e precisou ingerir calmante. Depois que a polícia chegou ao local, Fabiano disse: "eu vou voltar, eu vou voltar; a cidade é pequena". Fabiano disse que estava lá a pedido de Priscila para cobrar trinta mil reais. Em momento algum foi ameaçado por Priscila e ela nunca o procurou para cobrar esse valor.

A testemunha Edivaldo Candido de Lima, policial civil, ouvida em sede policial (fl. 04) e em juízo (mídias audiovisuais), contou ter atendido uma ligação telefônica em que o interlocutor se identificou como Marcio Waldir Ballera de Oliveira, comerciante local. Marcio informou que estaria sendo cobrado de forma ameaçadora por uma suposta dívida. Solicitou apoio do colega de serviço, o escrivão Emerson, e, juntos, foram até o local. No estabelecimento, localizaram a vítima e um indivíduo, posteriormente identificado como Fabiano Moizes da Silva, que encontrava-se alterado e dizendo que Marcio teria que pagar o que devia. Realizaram breve busca revista pessoal para garantia da equipe e, verificado que nada de ilícito possuía, conduziram as partes a Delegacia para conhecimento pormenorizado dos fatos e apresentação à Autoridade Policial. No local, encontrava-se ainda Edivaldo Alves de Lima, que permanecia do lado de fora do estabelecimento e se deslocou a Delegacia por meios próprios.

A testemunha Edivaldo Alves de Lima, ouvida tanto em sede policial (fl. 05) quanto em juízo (mídias audiovisuais), expôs morar em Birigui. No dia 30 de junho de 2021, por volta das 21h, recebeu uma ligação de Fabiano, conhecido por "Bin", convidando o declarante para receber um dinheiro em Rubiácea, sem informar quem era a pessoa que iria pagar Bin. Saíram da cidade por volta das 09h em direção à Rubiácea, chegando então a um comércio. Bin chamou um senhor, que o declarante imaginou que fosse o dono do comércio. Neste momento, o declarante viu Bin com alguns papéis na mão e perguntou para que seriam os papéis. Bin então confessou que na verdade iria fazer uma cobrança, e não receber um dinheiro. O declarante ficou preocupado, pois não imaginava que estaria ali para fazer uma cobrança. Após isso, ficou do lado de fora da loja, esperando o Bin. Momentos depois, um policial chegou, perguntando se estava armado e o que fazia no local, tendo o declarante respondido que estava esperando Bin e só não havia ido embora porque estavam com o carro de Bin. Viu Bin saindo da loja, discutindo com o policial civil Lima. Bin foi colocado na viatura e o declarante foi no carro de Bin, seguindo os policiais.

Em juízo o ofendido, bem como as testemunhas foram coesas com os respectivos relatos apresentado em sede policial, reiterando o que já haviam declarado.

A testemunha Fernanda Emanuelle Fabri, ouvida apenas em juízo (mídias audiovisuais) disse conhecer Priscila e a vítima. Soube que Priscila contratou os serviços de Fabiano para fazer cobranças, pois tinha crédito a receber, e recebeu indicação de outros donos de estabelecimentos comerciais em Bilac. Priscila lhe disse que a vítima lhe devia dinheiro relacionado à Prefeitura. Sabia que Fabiano fazia cobrança de notas promissórias e obtinha eficácia no recebimento de valores, porque ele "ficava em cima" até receber.

A testemunha Suellem Viana Borges de Sá, ouvida apenas em juízo (mídias audiovisuais) narrou desconhecer os fatos narrados na denúncia. Presenciou Fabiano na oficina de Priscila e esta lhe entregou uma pasta, mas desconhece o teor da

conversa entre eles. Não tem conhecimento de que como Priscila conheceu Fabiano, porque foi até o estabelecimento comercial de Priscila tratar do conserto do veículo.

A testemunha Eloisa Cristina Soares Faxina, ouvida apenas em juízo (mídias audiovisuais) disse que estava na oficina de Priscila e a presenciou conversar com Fabiano sobre cobranças e ela entregar uma pasta para ele. Também se lembra que a cobrança era referente a notas promissórias e de IPTU. Não sabe como Priscila chegou até Fabiano para contratá-lo. Não viu Fabiano entregar algum documento para Priscila.

Registre-se, por oportuno, que em observância à determinação constitucional da razoável duração do processo, bem como do disposto na Resolução nº 105/2010 do CNJ, desnecessária a transcrição dos depoimentos. No mesmo sentido, o C. Superior Tribunal de Justiça:

"(...) 5. O art. 405 do Código de Processo Penal possibilita o registro dos termos da audiência de instrução em meio audiovisual. Tal regra - cuja redação foi conferida pela Lei n.º 11.719/2008 - não tem o escopo somente de reduzir o tempo de realização do ato, em razão da desnecessidade da redução, a termo, dos depoimentos do acusado, vítima e testemunhas, mas, também o de possibilitar registro fiel da íntegra do ato, com imagem e som, em vez da simples escrita. Vê-se, assim, que o dispositivo não causa prejuízo às partes. Ao contrário, fortalece a sua segurança. 6. Por isso, corretamente, estabelece o art. 405, § 2º, do Código de Processo Penal, que, "no caso de registro audiovisual, será encaminhado às partes cópia do registro original, sem necessidade de transcrição". 7. A busca da celeridade na prestação jurisdicional é hoje imperativo constitucional, estabelecido no art. 5º, inciso LXXVIII, da Constituição da República, segundo o qual "a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação." O fato de não terem sido gravados e transcritos depoimentos orais alinhou-se ao espírito da referida norma constitucional. 8. No mais, se ao Julgador ocorre a necessidade de ter acesso ao conteúdo dos depoimentos gravados em meio audiovisual, pode fazê-lo com o auxílio de uma miríade de equipamentos, dispensada efetivamente a gravação. 9. O Poder Judiciário brasileiro, a bem de todos, tem buscado nos recursos tecnológicos meios para otimizar a prestação jurisdicional, devendo se harmonizar com este horizonte todos aqueles que nele atuam. (...)" HC 177195 / SP. Também: (...) 1. A mens legis do artigo 405 do Código de Processo Penal, com a redação dada pela Lei n.º 11.719/08, consiste em impor como regra o registro dos depoimentos por meios ou recursos de gravação, dentre os quais se declina o audiovisual, afastando-se a necessidade de sua transcrição. RHC 47283 / RS.

Tais testemunhos autorizam o reconhecimento da autoria e materialidade delitivas, anotando-se que as palavras da vítima e das testemunhas se revestem de coerência, robustez e segurança e não demonstram qualquer tendência para o exagero ou falsidade, devendo ser aceitas como elementos hábeis à condenação, suportando os acusados, então, o ônus de contrastá-las, o que não fizeram.

A acusada Priscila Cunha de Oliveira, ouvida em sede policial (fl. 06), relatou que no dia 26/06/2021, Fabiano esteve na oficina mecânica do marido da declarante, pedindo informações acerca de um conhecido. Ele se apresentou, afirmando que fazia serviços de cobranças para comerciantes da região. Foi informada que Fabiano teria conseguido resolver dívidas de comerciantes, em valores relativamente altos, e então perguntou se ele poderia fazer as cobranças da oficina. A declarante disse a Fabiano que Marcio Waldir devia determinada quantia em dinheiro e Fabiano se ofereceu para negociar a dívida junto a Marcio, o que foi aceito pela declarante. Não solicitou ou imaginou que Fabiano se utilizasse de qualquer meio violento ou ilegal para cobranças. Reconheceu o documento apresentado, sob o título Instrumento Particular de Distrato, sendo que a própria declarante entregou o documento a Fabiano. Recebeu uma ligação de Fabiano, solicitando que a declarante fosse até a Delegacia, onde tomou conhecimento do ocorrido.

Interrogada em juízo (mídias audiovisuais), confirmou a versão apresentada na fase extrajudicial. Acrescentou que entregou documentos para o réu fazer a cobrança, que totalizavam quarenta mil reais, aproximadamente, e acredita que esses objetos foram

apreendidos em poder dele. Alegou ter “perdido” o valor investido na reforma da casa objeto do litígio com a vítima em acordo feito com ela, que foi documentado e consta nos autos. Mas tinha um débito de IPTU, no valor de mil e seiscentos reais, aproximadamente. Antes de contratar o serviço de Fabiano, obteve a informação de que ele realmente fazia cobranças na região, e ninguém disse “ter havido problema”. Também o indagou sobre os métodos utilizados na cobrança, obtendo como resposta de que era educado e tentava negociação, via telefone e pessoalmente, e obtinha sucesso. Sentiu-se acolhida e recebeu diversos valores cobrados por ele, sem que houvesse notícia de coação. Foi a primeira vez que contratou o serviço de Fabiano. Não assinou contrato de prestação de serviço com o corréu. Confirmou que inexistia dívida em relação à casa, mas havia em relação ao IPTU e sobre esse valor é que pediu para Fabiano realizar a cobrança, sendo certo que o corréu tinha conhecimento do histórico do imóvel e do distrato. Não se recorda de ter recebido certidão negativa de débito de tributo municipal. Não é prima de Fabiano. Afirmou que recebeu foto de Fabiano, comprovando que ele estava em Rubiácea para realizar a cobrança da dívida.

O acusado Fabiano Moizes da Silva, ouvido em sede policial (fl. 08), contou ser primo de Priscila e presta serviços de cobrança para a oficina mecânica de sua propriedade (Oficina V8), na cidade de Bilac/SP. Recebe valor mensal de R\$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) para fazer as cobranças e, por vezes, solicita a companhia de terceiros mediante pagamento pelo dia. Foi contatado por Priscila, que informou uma cobrança de dívida a ser feita, no valor de R\$ 80.000,00 (oitenta mil reais) em desfavor de Marcio Waldir, proprietário de uma loja de moveis na cidade de Rubiácea/SP. Esteve na loja de móveis, na companhia de dois conhecidos, Igor e Elton, cujos nomes completos não soube declinar. Igor e Elton não trabalham para Priscila, apenas o acompanharam para dirigir seu veículo, pois o declarante estava com a habilitação vencida. Questionou Marcio se este teria uma proposta para pagamento dos valores, para que não tivesse problemas, para “Priscila não ter que ficar ligando”. Marcio disse que nada devia e que tinha recibos dos valores pagos à Priscila. Assim, foi embora, para que Marcio “desse uma pensada” e apresentasse os recibos. No dia seguinte, retornou à loja, na companhia de Edivaldo Alves de Lima, a convite do declarante, sendo que pagaria a Edivaldo a quantia de R\$ 100,00 (cem reais). Ao chegar na loja, estava conversando com Marcio Waldir, quando policiais civis chegaram ao local, conduzindo as partes até a Delegacia para esclarecimentos. Interrogado em juízo (mídias audiovisuais), confirmou que trabalha no ramo de cobrança e vende joias. Já respondeu pelo crime de extorsão. Indagado sobre os fatos, disse que foi contratado por Priscila para fazer a cobrança da vítima. Recebeu um documento, que dizia que a vítima lhe devia. Depois, foi até a vítima fazer a cobrança, mas ela lhe disse que a dívida estava quitada. No dia seguinte, retornou ao local para ver o comprovante. Disse ter ficado alterado e “disse coisas que não devia”, mas não ameaçou a vítima. Acreditou em Priscila, que lhe assegurou da existência da dívida. Alegou não ser primo de Priscila e ter sido a primeira vez que prestou serviço para ela. Confirmou ter dito para a vítima a seguinte expressão: “eu não quero confusão.... aqui não tem tiro, nem nada tem que pagar na boa”, porque queria “negociar a dívida numa boa”. Sustentou que foi enganado pela vítima. Já fez outras cobranças na cidade de Birigui, entretanto, não agiu em nome de um japonês. Disse que não foi sozinho ao local, porque estava com habilitação vencida. Confirmou que disse para Priscila que tinha empresa de cobrança.

Ora, sabe-se que para a configuração do delito previsto no artigo 158, caput, do Estatuto Repressivo, é imprescindível o constrangimento da vítima, mediante violência ou grave ameaça, a fim de que ela faça, tolere, ou deixe de fazer algo, com o intuito de obter indevida vantagem econômica. Nessa esteira, leciona Guilherme de Souza Nucci:

“Constranger (tolher a liberdade) alguém, mediante grave ameaça (violência moral, consistente no prenúncio de um acontecimento desagradável, com força intimidativa, desde que importante e sério) ou violência (violência física, isto é, o constrangimento físico voltado à pessoa humana) a fazer, tolerar que se faça ou deixar de fazer alguma coisa, com o fim de obter indevida vantagem econômica.

Embora não mencionado expressamente no tipo, acrescentamos a possibilidade de sedar extorsão pela redução da possibilidade de resistência (violência imprópria). 'Cria-se uma espécie de estado de necessidade, em razão deque, quando a ordem se cumpre, quer-se evitar um mal maior' (La interpretación penal en el hurto, el robo y la extorsión, p. 348). A extorsão é uma variante de crime patrimonial muito semelhante ao roubo, pois também implica uma subtração violenta ou com grave ameaça a bens alheios. A diferença concentra-se no fato de a extorsão exigir a participação ativa da vítima, fazendo alguma coisa, tolerando que se faça ou deixando de fazer algo em virtude da ameaça ou da violência sofrida" (in Manual de Direito Penal, 17. Ed., p. 659).

Com efeito, da análise de todo o caderno processual, verifica-se que o crime previsto no artigo 158, §1º, do Código Penal, restou evidenciado. A acusada Priscila, ainda que alegue desconhecimento sobre os métodos utilizados por Fabiano para realizar as cobranças, pediu que ele cobrasse dívida inexistente, já que, conforme documentos acostados nos autos (fls. 155/158 - "contrato particular de compromisso de compra e venda de imóvel"; 159/167 - "instrumento particular de distrato de compra e venda de imóvel" e documentos de fls. 168/209), o contrato realizado entre Priscila e a vítima Marcio Waldir, celebrado em 22 de abril de 2019, fora desfeito em 16 de fevereiro de 2021, de forma a inexistir qualquer débito da vítima com a ré.

Ressalte-se que referido distrato foi assinado com firma reconhecida das partes, a corroborar que estas possuíam ciência do seu conteúdo. Ainda, as conversas encartadas às fls. 486/551 também confirmam a celebração do contrato de distrato e a resolução sobre pendências referente às contas de água e luz.

Ademais, às fls. 478, o assistente de acusação juntou Certidão Negativa de Tributo referente ao Município de Araçatuba/SP do imóvel em questão, emitida em 20 de abril de 2021, bem como encaminhou cópia para a advogada da corré, conforme imagem abaixo colacionada e extraída dos documentos de fls. 510/521.

Assim, compreende-se que Priscila agiu de má-fé ao pedir que Fabiano realizasse cobrança de dívida indevida.

O ato intimidador praticado pelo corréu Fabiano tinha a finalidade específica de obter um indevido proveito econômico, caracterizando, portanto, o crime de extorsão.

Os documentos de fls. 139/153, referem-se às conversas entre Fabiano e terceira pessoa, nas quais o acusado menciona as cobranças de dívidas que irá fazer, inclusive a referente à vítima e ao insucesso ocorrido, pois culminou na sua prisão. Ressalte-se que a atividade desenvolvida por Fabiano era ilícita, porque ele não integrava nenhuma pessoa jurídica especializada e regulamentada no mercado para exercê-la.

Ainda, não há se falar em desclassificação para o crime de exercício arbitrário das próprias razões, tipificado no artigo 345 do Código Penal, haja vista ser imprescindível, neste delito, a existência de prova idônea da pretensão legítima perseguida pelo agente, o que não restou devidamente configurado no presente caso, pois nada foi produzido a corroborar a afirmação dos acusados, deixando sua versão isolada nos autos.

Destarte, em assim procedendo os réus agiram com vontade consciente de auferir indevida vantagem ilícita, pois a dívida era ilegítima, afastando, dessa forma, o crime descrito no artigo 345 do Código Penal.

O crime apenas não se consumou porque a vítima acionou a polícia, ou seja, os resultados apenas não foram atingidos por circunstâncias alheias à vontade dos agentes, caracterizando o crime tentado. Nesse sentido:

"Embora seja crime formal, a extorsão admite a tentativa, porque não se perfaz com um só ato: exige um "inter criminis" que o agente deve percorrer. Ocorre a tentativa quando não se verifique qualquer dos efeitos imediatos à coação (fazer, tolerar ou deixar a vítima que se faça alguma coisa que resulte ou possa resultar em prejuízo seu ou de outrem)" (Rev. Tribs., vol. 555, p. 374; rel. Dirceu de Mello; "apud" Alberto Silva Franco "et alii", Código Penal e sua Interpretação Jurisprudencial, 6a. ed., vol. I, t. II, pp. 2.574-2.575);

O fato de a prova estar alicerçada nas declarações da vítima não lhe retira a

credibilidade, pois conforme reconhecido iterativamente pela jurisprudência, “em sede de crimes patrimoniais, os quais são praticados na clandestinidade, a palavra da vítima merece maior credibilidade que a versão sistematicamente negativa dos acusados, visto que não se concebe que alguém possa, gratuitamente, incriminar um desconhecido” (RJD 18/194).

Imperioso o reconhecimento da agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea “h” do Código Penal, vez que o crime foi praticado contra pessoa idosa, maior de 60 (sessenta) anos (fl. 07).

Presente, ainda, a causa de aumento do concurso de agentes (art. 158, § 1º, do CP), conforme seguro relato da vítima e testemunhas, motivo pelo qual a pena há que ser majorada em 1/3 (um terço).

Inviável, pois, a absolvição, vez que a prova é francamente hostil ao acusado, havendo base sólida para sua condenação.

Estabelecidas essas premissas quanto à análise da materialidade, autoria e tipicidade, passo, então, à dosimetria da pena, com atenção às funções preventiva e repressiva da sanção penal e observância do princípio da individualização da pena, nos termos do artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição Federal e artigos 59 e 68, ambos do Código Penal.

Na primeira etapa, bem sopesados os elementos norteadores do artigo 59, do Código Penal, cumpre reconhecer que os réus possuem BONS ANTECEDENTES; agiram com CULPABILIDADE normal à espécie; não há elementos nos autos para aferir a sua PERSONALIDADE ou CONDUTA SOCIAL; os MOTIVOS, as CIRCUNSTÂNCIAS e as CONSEQUÊNCIAS são inerentes ao delito; não há que se apreciar acerca do COMPORTAMENTO DA VÍTIMA. Não por outra razão, fixo a pena-base em seu patamar mínimo abstratamente previsto, qual seja, 04 (quatro) anos de reclusão e o pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria, forçoso reconhecer a agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea “h” (maior de sessenta anos). Não por outra razão, majoro a pena em 1/6, totalizando 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, e 11 (onze) dias-multa.

Na terceira fase, aumento em 1/3 a pena do crime, pois cometido com concurso de duas pessoas, conforme §1º do artigo 158 do Código Penal. Reconheço o crime continuado, previsto no artigo 71 do Código Penal, vez que o crime se deu por duas vezes, em dias consecutivos, e aumento em 1/6 a reprimenda.

Ainda no terceiro estágio, tendo em vista o iter criminis percorrido, diminuo a pena em 1/2, por tratar-se de crime tentado, totalizando 03 (três) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, e o pagamento de 09 (nove) dias-multa.

O dia-multa é fixado no mínimo legal (1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos, devidamente atualizado), uma vez que ausentes notícias de fortuna dos réus. Para início de cumprimento de pena, norteado pelos critérios previstos no artigo 33, §2º, alínea “c”, do Código Penal, em razão do quantum da pena, fixo o regime inicial aberto.

A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos encontra óbice no artigo 44, inciso I, do Código Penal, que veda expressamente a substituição, quando o crime é praticado com violência ou grave ameaça à pessoa. Não se cogita ainda da suspensão condicional da pena, conforme inteligência do artigo 77, caput, do Código Penal, tendo em vista o quantum de pena aplicada.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal e CONDENO, como incurso no artigo 158, §1º (praticado por duas pessoas), do Código Penal, por duas vezes, combinado com os artigos 29, 14, inciso II, e 61, inciso II, alínea “h” (maior de sessenta anos), na forma do artigo 71, todos do Código Penal:

a) FABIANO MOIZES DA SILVA, conhecido por “Bin”, qualificado nos autos (fl. 08), à pena de 03 (três) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 09 (nove) dias-multa, no valor unitário mínimo legal;

b) PRISCILA CUNHA DE OLIVEIRA, qualificada nos autos (fl. 06), à pena de 03 (três) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto, e ao pagamento de 09 (nove) dias-multa, no valor unitário mínimo legal.

“Status Libertatis”: ausentes os requisitos para suas custódias cautelares, concedo aos réus o direito de apelar em liberdade, se por outro motivo já não

estiverem custodiados.

Transitada em julgado:

Expeçam-se os ofícios e mandados necessários, procedendo-se às comunicações de praxe.

Expeça-se certidão de honorários em favor do Defensor Dativo, consoante termos e valores do Convênio OAB/Defensoria Pública.

Condene os réus ao pagamento das custas e despesas processuais (artigo 804 do CPP), suspensa a exigibilidade, porquanto lhes concedo o benefício da justiça gratuita.

Sentença registrada eletronicamente. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Guararapes, 26 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA